

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1171/2531

นางสุภาณี ทวีศรี กับพวก

โจทก์

นางสาวสุวรรณา ดิยารัตน์

จำเลย

นายจิตติ กนกศิธริน ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีสิทธิชนะคดีโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายสิ่งของและสัมภาระ
ออกจากบ้านและที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายนับจากวันฟ้องเป็นต้นไป
เดือนละ 5,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ
15,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกไปจากบ้าน
และที่ดินพิพาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 96,95 แผ่นที่ 2)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยในส่วนค่าเสียหาย
จำเลยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาล
ชั้นต้น (อันดับ 79,84)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับให้จำเลยและบริวารขนย้ายสิ่งของ และสัมภาระออกจากบ้านและที่ดินของโจทก์นั้น ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ใน ส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย หากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับมิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับให้จำเลยและบริวารขนย้ายสิ่งของ และสัมภาระออกจากบ้านและที่ดินของโจทก์นั้น ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ใน ส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย หากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับมิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>